

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 362/2536 นาย สุ ธรรม ตลับ ทอง
นาง บุญ มา วัน หม้อ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145

มูลคดีเดียวกันนี้ โจทก์เคยฟ้องและศาลได้พิพากษาขับไล่จำเลยคดีถึงที่สุดแล้ว คำพิพากษาในคดีดังกล่าวจึงมีผลผูกพันคู่ความตามป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคแรก เมื่อศาลในคดีก่อนฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทตาม น.ส.3 โดยรับซื้อจาก อ.แต่ อ. ไม่ได้ไถ่ภายในเวลาที่กำหนด ที่ดินพิพาทจึงตกเป็นสิทธิแก่โจทก์ ภายหลังจำเลยได้เช่าที่ดินพิพาทจากโจทก์ และจำเลยเอาที่ดินของโจทก์ดังกล่าวไปขออนุญาตซึ่งจำเลยไม่มีสิทธิ การขออนุญาตที่ดินของจำเลยจึงไม่ชอบ ดังนั้น โจทก์ย่อมฟ้องคดีนี้ขอให้เพิกถอนโฉนดดังกล่าวของจำเลยได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3) เลขที่ 98 ซึ่งโจทก์ได้รับซื้อจากนายอัน สามี่จำเลย จำเลยได้ขออนุญาตที่ดินเฉพาะรายทับที่ดินดังกล่าวของโจทก์ เป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 11786 โจทก์จึงฟ้องขับไล่จำเลยและบริวารให้ออกจากที่ดินดังกล่าวและศาลได้มีคำพิพากษาให้ขับไล่จำเลย คดีถึงที่สุดตามสำนวนคดีแพ่งหมายเลขแดงที่442/2529 ของศาลชั้นต้น ขอให้พิพากษาเพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 11786 เล่ม 118 หน้า 86 หน้าสำรวจ 34

เนื้อที่ 5 ไร่ 81 7/10 ตารางวา ตำบลเทพนคร (คณที) อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 11786 เล่ม 118 หน้า 86 หน้า
สำรวจ 34 เนื้อที่ 5 ไร่ 81 7/10 ตารางวา ตำบลเทพนคร (คณที) อำเภอเมือง
กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ของจำเลย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว มีปัญหาวินิจฉัยฎีกาของจำเลยว่าที่ดินพิพาท
โฉนดเลขที่ 11786 หมู่ที่ 4 ตำบลเทพนคร(คณที) อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัด
กำแพงเพชร ของจำเลยเป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินตามหนังสือรับรองการทำ
ประโยชน์ (น.ส.3)เลขที่ 98 เล่ม 13(3) หมู่ที่ 8 ตำบลเทพนคร (คณที) อำเภอเมือง
กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ของโจทก์หรือไม่ โจทก์ได้อ้างสำนวนคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ 442/2529 ของศาลชั้นต้นและถึงที่สุดแล้วเป็นพยาน ซึ่งโจทก์และ
จำเลยเป็นคู่ความรายเดียวกันกับคดีนี้โดยคดีก่อนดังกล่าวเป็นเรื่องโจทก์ฟ้องขับไล่
ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่าโจทก์รับซื้อฝากที่ดินพิพาทตาม น.ส.3 เลขที่ 98ไว้ตามฟ้องและ
ไม่มีการไถ่ถอนจากผู้ขายฝาก ที่จำเลยให้การว่าจำเลยมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลข
ที่ 11786 นั้น โจทก์มีตัวโจทก์นายพิทักษ์ มีภักดี และนายสัญญาลักษณ์ กาญจนะ
โกมล เบิกความประกอบเอกสารหมาย จ.10 ถึง จ.13 ว่าตรวจสอบแล้วที่ดินโฉนด
เลขที่ 11786 เป็นที่ดินแปลงเดียวกันกับที่ดินตาม น.ส.3เลขที่ 98 โฉนดที่ดินเลขที่

11786 จำเลยได้มาโดยนำเอาที่ดินน.ส.3 เลขที่ 98 ไปขออนุญาตออกโฉนดที่ดินโดยในขณะที่จำเลยไปยื่นเรื่องราวขออนุญาตออกโฉนดนั้น นายอัน จันทม้อ สามีจำเลยได้ขายฝากที่ดินแปลงนี้ให้โจทก์แล้ว จำเลยไม่มีพยานหลักฐานใดมาสืบหักล้างฟังได้ว่าที่ดินโฉนดเลขที่ 11786 เป็นที่ดินแปลงเดียวกับที่ดินตาม น.ส.3 เลขที่ 98 ที่โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยและภายหลังจำเลยได้เข้าที่ดินพิพาทจากโจทก์ เห็นว่า มูลคดีเดียวกันนี้โจทก์เคยฟ้องขับไล่จำเลยออกจากที่ดินพิพาทและศาลได้พิพากษาขับไล่จำเลยตามคดีหมายเลขแดงที่ 442/2529 ของศาลชั้นต้น ซึ่งคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว คำพิพากษาในคดีดังกล่าวจึงมีผลผูกพันคู่ความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 บรรคแรก เมื่อได้ความว่าศาลในคดีก่อนดังกล่าวฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทตาม น.ส.3 เลขที่ 98 โดยรับซื้อฝากจากนายอัน วันหม้อสามีจำเลย แต่นายอันไม่ได้ไถ่ภายในเวลาที่กำหนดที่ดินพิพาทจึงตกเป็นสิทธิแก่โจทก์ ภายหลังจำเลยได้เข้าที่ดินพิพาทจากโจทก์และจำเลยเอาที่ดินของโจทก์ดังกล่าวไปขออนุญาตออกโฉนดเลขที่ 11786 ซึ่งจำเลยไม่มีสิทธิ การขออนุญาตออกโฉนดที่ดินของจำเลยจึงไม่ชอบโจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนโฉนดดังกล่าวของจำเลยได้ และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีการายละเอียดของจำเลยซึ่งไม่เป็นประโยชน์และไม่อาจทำให้จำเลยชนะคดีได้อีกต่อไปที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นด้วยในผล ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ